

Aanvullende Voorwaarden

Slimme Uitlees- en Aansturingsdiensten

Deze voorwaarden zijn van toepassing wanneer je één of meerdere Slimme Uitlees- en/of Aansturingsdiensten op je leveringsadres afneemt van NextEnergy.

1 Definities

1.1 In deze AV hebben de navolgende begrippen de hierna aangegeven betekenis:

- a. *Actieve afnemer*: een eindafnemer die – al dan niet via een derde – gebruikmaakt van flexibiliteitsdiensten, opslag en/of sturing in de eigen installatie, zonder dat dit zijn belangrijkste commerciële activiteit vormt (in de zin van de Energiewet).
- b. *Aansturen / Sturen*: het (op afstand) geven van commando's of setpoints aan een Apparaat/Installatie via software, firmware, platformen of interfaces, binnen de overeengekomen grenzen.
- c. *Apparaat/Installatie*: de door de Eindafnemer gekoppelde apparatuur, waaronder (niet limitatief) P1-meter/koppeling, omvormer(s) zonnepanelen, (plug-in) batterij, thuisbatterij, laadpunt/laadpaal, elektrisch voertuig, warmtepomp en overige compatibele energietoepassingen.
- d. *Bevestigingsbrief*: het door NextEnergy aan Eindafnemer verstrekte (contract)overzicht met beschrijving van producten en toestemmingen.
- e. *Dienst(en)*: de Slimme Uitleesdiensten en/of Slimme Aansturingsdiensten.
- f. *Eindafnemer*: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die Slimme Uitleesdiensten en/of Aansturingsdiensten afneemt.
- g. *Flexibiliteit*: het (tijdelijk) kunnen verhogen, verlagen, verschuiven, opslaan of terugleveren van elektriciteit en/of het (tijdelijk) kunnen beperken van invoeding/afname, voor optimalisatie of systeemdoeleinden.

- h. *Gegevens*: alle data die via Uitlezen of Aansturen worden verkregen of gegenereerd, waaronder verbruiks- en opwekgegevens, apparaatstatus, meetdata, logs, foutcodes, en afgeleide profielen/inschattingen.
 - i. *Slimme Uitleesdiensten*: diensten gericht op het verzamelen en ontsluiten van Gegevens (bijv. inzichten in verbruik/opwek of apparaatstatus).
 - j. *Slimme Aansturingsdiensten*: diensten gericht op het Sturen van Apparatuur/Installaties met het oog op optimalisatie binnen grenzen.
 - k. *Toestemming/Consent*: de expliciete toestemming van Eindafnemer voor Uitlezen en/of Aansturen per Apparatuur/Installatie(categorie), zoals vastgelegd in de App en/of Bevestigingsbrief.
 - l. Uitlezen: het (op afstand) ophalen, ontvangen of anderszins verkrijgen van Gegevens uit een Apparatuur/Installatie via software, firmware, platformen of interfaces, waaronder begrepen meetgegevens, statusinformatie en andere operationele data.
 - m. *Derdenplatform*: systemen of diensten van derden (OEM's, API's, cloudproviders, netwerkaanbieders, energiemarktplatformen, meetdiensten) waarvan de Dienst afhankelijk kan zijn.
- 1.2 Tussenkopjes dienen uitsluitend ter leesbaarheid en hebben geen zelfstandige betekenis.
- 1.3 Indien een definitie ook in wet- en regelgeving wordt gebruikt (bijv. "aggregeren/aggregatieovereenkomst"), wordt deze waar mogelijk richtlijn- en wetconform uitgelegd.

2 Toepasselijkheid

- 2.1 Deze AV zijn van toepassing op iedere levering door NextEnergy van Slimme Uitleesdiensten en/of Slimme Aansturingsdiensten aan de Eindafnemer.
- 2.2 De Dienst wordt uitsluitend uitgevoerd voor Apparatuur/Installaties waarvoor Eindafnemer een Toestemming heeft verleend en die als zodanig in de App en/of Bevestigingsbrief zijn opgenomen.
- 2.3 Bij tegenstrijdigheid geldt de volgende rangorde:

- a. specifieke voorwaarden van een aanvullende propositie (bijv. garantie- of handelsregeling) voor zover die uitdrukkelijk van deze AV afwijken;
- b. deze Algemene Voorwaarden;
- c. de Bevestigingsbrief (voor zover beschrijvend);
- d. overige algemene voorwaarden van NextEnergy, voor zover van toepassing en niet strijdig met a, b of c.

2.4 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden gelden alleen indien NextEnergy dit uitdrukkelijk schriftelijk of via een andere duurzame gegevensdrager bevestigt.

3 Totstandkoming

- 3.1 De overeenkomst voor de Dienst komt tot stand op het moment dat Eindafnemer in de App (of anderszins via een duurzame drager) een Toestemming activeert, dan wel op het moment dat een reeds verleende Toestemming in de Bevestigingsbrief wordt bevestigd.
- 3.2 Uitlezen en Aansturen zijn afzonderlijke vormen van Toestemming. Niet iedere Apparatuur/Installatie ondersteunt Aansturen.
- 3.3 Toestemmingen worden per Apparatuur/Installatie(categorie) vastgelegd en zijn beperkt tot de daarin beschreven scope (Uitlezen en/of Aansturen) en technische grenzen.
- 3.4 NextEnergy voert Uitlezen en/of Aansturen uitsluitend uit nadat Eindafnemer daarvoor een Toestemming heeft verleend.
- 3.5 De Dienst loopt zolang de betreffende Toestemming actief is, tenzij de Dienst eerder eindigt op grond van deze Algemene Voorwaarden.
- 3.6 Indien de Dienst onderdeel uitmaakt van een bredere energieovereenkomst, blijft het intrekken van een Toestemming mogelijk; dit kan wel gevolgen hebben voor afhankelijkheidsrelaties met aanvullende proposities (zie artikel 6 en 14).

4 Omschrijving van de Dienst

- 4.1 NextEnergy zal de Dienst naar beste kunnen en met professionele zorg uitvoeren als inspanningsverbintenis. NextEnergy garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid, foutloze werking of specifieke uitkomst.
- 4.2 Zonder beperking van artikel 4.1 kunnen de Slimme Uitleesdiensten bestaan uit: het verzamelen, verwerken en tonen van Gegevens en inzichten in de App.
- 4.3 Zonder beperking van artikel 4.1 kunnen de Slimme Aansturingsdiensten bestaan uit: het Sturen van Apparatuur/Installaties om Flexibiliteit in te zetten, waaronder (niet limitatief) laden/ontladen, (de)activeren, pauzeren, vermogensbegrenzen en/of (waar technisch mogelijk) het beperken van invoeding (curtailment).
- 4.4 Bij het Sturen hanteert NextEnergy de volgende uitgangspunten, in aflopende prioriteit:
 - a. veiligheid van personen, woning en installatie;
 - b. naleving van wet- en regelgeving, (net)veiligheidsinstructies en marktregels;
 - c. behoud van de primaire functie van de Apparatuur/Installatie binnen redelijke grenzen;
 - d. optimalisatie volgens door Eindafnemer gekozen instellingen/voorkeuren (indien beschikbaar);
 - e. overige optimalisatie, waaronder portfolio- en systeemoptimalisatie (zie artikel 6).
- 4.5 Eindafnemer erkent dat energiemarkten en dynamische tarieven volatiel kunnen zijn en dat optimalisatie niet betekent dat altijd de “laagste” energierekening of maximale opbrengst wordt gerealiseerd. Dit sluit aan bij de plicht tot duidelijke risicovoorlichting bij dynamische prijscontracten.
- 4.6 Sturing en Uitlezen vinden uitsluitend plaats binnen de technische mogelijkheden, configuratie en door fabrikant, netbeheerder of toepasselijke regelgeving gestelde veiligheids- en vermogensgrenzen van de betreffende Apparatuur/Installatie.

5 Toestemming intrekken

- 5.1 Eindafnemer kan een Toestemming op ieder moment wijzigen of intrekken. Intrekken dient ten minste even eenvoudig te zijn als het geven van Toestemming (bijv. via de App).
- 5.2 Intrekking van Toestemming heeft vanaf verwerking tot gevolg dat NextEnergy de betreffende Uitlees- en/of Aansturingsactiviteiten staakt. De verwerking zal in principe plaatsvinden per volgende dag, tenzij anders aangegeven.
- 5.3 Intrekking van Toestemming laat onverlet dat verwerking die noodzakelijk is voor: (i) uitvoering van een overeenkomst (voor zover toepasselijk), (ii) wettelijke verplichtingen, of (iii) gerechtvaardigde belangen zoals omschreven in de privacyverklaring, kan doorgaan binnen de grenzen van de AVG.
- 5.4 NextEnergy zal Eindafnemer vooraf informeren over de gevolgen van intrekking voor de Dienst en voor eventuele aanvullende proposities, in lijn met de AVG-informatieplichten en met de EDPB-notie dat “toestemming” vrijelijk moet zijn.

6 Bundeling, aggregatie, marktinzet en geen recht op marktresultaat

- 6.1 Voor zover Eindafnemer Aansturen toestaat, verleent Eindafnemer aan NextEnergy toestemming om de beschikbare Flexibiliteit te gebruiken voor:
- a. optimalisatie van het energieverbruik en de opwek van Eindafnemer;
 - b. optimalisatie van de energieportefeuille en systeemverantwoordelijkheden van NextEnergy;
 - c. deelname aan, of ondersteuning van, energiemarkten en flexibiliteitsmechanismen (waaronder day-ahead, intraday, balanceringsgerelateerde inzet, congestie- of systeembeheerdiensten), binnen technische mogelijkheden.
- 6.2 NextEnergy mag Flexibiliteit inzetten op individueel niveau of geaggregeerd met andere klanten (aggregeren). Deze bevoegdheid sluit aan bij de Energiewet-definitie van aggregeren en de wettelijke ordening van marktactiviteiten.

- 6.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in een afzonderlijke propositie met eigen voorwaarden, geldt:
- a. het verlenen van Toestemming geeft geen zelfstandig recht op betaling, cashback, marktresultaat, besparing, vergoeding of garantie;
 - b. NextEnergy is gerechtigd de marktresultaten van geaggregeerde inzet te alloceren volgens eigen inzichten en wettelijke/marktregels, zonder individuele resultaatsgarantie.
- 6.4 Indien en voor zover een aanvullende propositie wél een vergoeding/garantie regelt (bijv. een handelsuitkering of besparingsgarantie), wordt (i) de berekeningsmethode, (ii) voorwaarden (online-tijd, exclusiviteit), en (iii) eventuele correcties uitsluitend in die specifieke voorwaarden vastgelegd.
- 6.5 Eindafnemer erkent dat bij geaggregeerde inzet van Flexibiliteit de optimalisatie en allocatie plaatsvindt op collectief niveau. Individuele inzet kan daardoor afwijken van wat bij uitsluitend individuele optimalisatie zou zijn bereikt.

7 Voorwaarden voor gebruik en verplichtingen Eindafnemer

- 7.1 Eindafnemer draagt zorg voor:
- a. correcte en veilige installatie, onderhoud en gebruik van Apparatuur/Installaties;
 - b. een toereikende internet- en stroomvoorziening en een correct werkende thuisnetwerkomgeving voor zover vereist;
 - c. het tijdig installeren van (veiligheids)updates van Apparatuur/Installaties en eventuele apps van derden, voor zover redelijkerwijs van Eindafnemer verwacht mag worden.
- 7.2 Eindafnemer zal geen (i) technische beveiligingen omzeilen, (ii) firmware wijzigen, (iii) ongeautoriseerde API-koppelingen gebruiken, of (iv) handelingen verrichten die de Dienst onveilig maken of substantieel verstoren.
- 7.3 Parallele aansturing / exclusiviteit:
- a. Indien meerdere partijen gelijktijdig Aansturen, kunnen tegenstrijdige commando's leiden tot onvoorspelbaar gedrag. Eindafnemer zal NextEnergy informeren indien een derde eveneens (op afstand) aanstuurt.

- b. NextEnergy mag voor bepaalde Apparatuur/Installaties of proposities als voorwaarde stellen dat Aansturen door NextEnergy exclusief is gedurende de looptijd van die propositie, indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor veiligheid, marktparticipatie of de berekening van een vergoeding/garantie.
- 7.4 Indien Apparatuur/Installaties elkaar technisch uitsluiten (bijv. combinaties die niet samen kunnen werken), is NextEnergy gerechtigd de Dienst voor (een deel van) de Apparatuur niet te activeren of te beëindigen, zonder schadeplicht (zie artikel 14).
- 7.5 Het verlenen van Toestemming leidt niet tot overdracht van eigendom van Apparatuur/Installaties aan NextEnergy. Eindafnemer blijft te allen tijde eigenaar en verantwoordelijk voor gebruik, onderhoud, vervanging en naleving van fabrikantvoorschriften.

8 Beschikbaarheid en onderhoud

- 8.1 NextEnergy spant zich in om de Dienst beschikbaar te houden, maar kan geen 100% beschikbaarheid garanderen. Storingen kunnen onder meer voortvloeien uit Derdenplatformen, internetstoringen of onderhoud.
- 8.2 NextEnergy mag onderhoud uitvoeren (gepland of ongepland), waaronder beveiligingsupdates, performance-aanpassingen en aanpassingen wegens wet- of marktveranderingen.
- 8.3 Updates en digitale dienst-rechten: voor zover de App of (delen van) de Dienst kwalificeert als digitale dienst/digitale inhoud, verstrekt NextEnergy updates (waaronder beveiligingsupdates) zolang en voor zover Eindafnemer deze redelijkerwijs mag verwachten op grond van dwingend Eindafnemerrecht.
- 8.4 Onverminderd artikel 8.3 heeft Eindafnemer geen automatisch recht op nieuwe functionaliteiten, uitbreidingen of "feature upgrades", tenzij NextEnergy dit uitdrukkelijk toezegt of partijen dit afzonderlijk overeenkomen.

9 Afhankelijkheid van derden en compatibiliteit

- 9.1 De Dienst kan afhankelijk zijn van Derdenplatformen (OEM, API, cloud, energiemarkt- en meetketens). NextEnergy is niet verantwoordelijk voor uitval,

wijzigingen of beperkingen bij Derdenplatformen, tenzij een en ander het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van NextEnergy.

- 9.2 Indien een derde de compatibiliteit beëindigt, functionaliteit wijzigt of voorwaarden aanscherpt, mag NextEnergy (i) de betreffende koppeling aanpassen, (ii) functionaliteit beperken of (iii) de Dienst (gedeeltelijk) beëindigen voor de betreffende Apparatuur/Installatie. NextEnergy zal Eindafnemer hierover informeren en, waar redelijk, een alternatief aanbieden.
- 9.3 Indien de Eindafnemer zelf hardware heeft aangeschaft bij een derde ("bring your own"), is NextEnergy niet verantwoordelijk voor de werking, defecten of garanties van deze hardware.
- 9.4 Voor zover de Apparatuur/Installatie (zoals een P1-meter of batterij) door of namens NextEnergy is geleverd, zijn de specifieke verkoop- of bruikleenvoorwaarden van die hardware van toepassing. De Eindafnemer behoudt in dat geval alle wettelijke rechten op garantie en conformiteit. De Dienst (het aansturen) staat los van de fysieke garantie op het apparaat zelf, tenzij een defect wordt veroorzaakt door aantoonbaar onjuiste aansturingssoftware van NextEnergy.
- 9.5 De werking van de Dienst kan mede afhankelijk zijn van firmwareversies, API-koppelingen, updates van derden, lokale netwerkinstellingen en internetverbindingen. Beperkingen of wijzigingen daarin kunnen leiden tot tijdelijke of structurele beperkingen van functionaliteit zonder dat dit een tekortkoming van NextEnergy oplevert.

10 Tarieven en financiële bepalingen

- 10.1 De (eventuele) prijs van de Dienst en de wijze van incasso worden vermeld in de Bevestigingsbrief, de App of een afzonderlijke prijslijst op een duurzame drager.
- 10.2 Indien de Dienst (tijdelijk) kosteloos wordt aangeboden, blijven deze AV onverkort van toepassing.
- 10.3 NextEnergy mag de Dienst differentiëren naar product (bijv. read-only versus read-and-steer) en naar Apparatuur/Installatie(categorie).

- 10.4 Tarieven en voorwaarden voor dynamische energielevering vallen onder de energievoorwaarden; deze AV normeren uitsluitend de slimme diensten en hun inzet, in lijn met de informatiecontext voor dynamische contracten.
- 10.5 De facturatie en incasso van de vergoeding voor de Dienst geschieden overeenkomstig de bepalingen in de Aanvullende Voorwaarden Energieproducten, tenzij anders vermeld.

11 Aansprakelijkheid

- 11.1 Dit artikel laat onverlet hetgeen dwingendrechtelijk uit Eindafnemenrecht voortvloeit. Oneerlijke bedingen binden Eindafnemer niet.
- 11.2 NextEnergy is uitsluitend aansprakelijk voor door Eindafnemer geleden directe schade die het rechtstreeks gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van NextEnergy in de uitvoering van de Dienst.
- 11.3 NextEnergy is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, gemiste marktresultaten, gemiste subsidies, reputatieschade en (andere) vermogensschade die niet als directe schade kwalificeert.
- 11.4 NextEnergy is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met:
- a. normale slijtage of degradatie van batterijen of andere Apparatuur door regulier gebruik;
 - b. comfortverlies, vermogensafwijkingen of laadniveau- of temperatuurvariaties die voortvloeien uit sturing binnen de overeengekomen technische en veiligheidsgrenzen;
 - c. schade door parallelle aansturing of door instellingen/wijzigingen door Eindafnemer of derden;
 - d. externe systeemuitval, netcongestie, marktmaatregelen, of instructies van net- of systeembeheerders;
 - e. meet- of datafouten die buiten de invloedssfeer van NextEnergy liggen.

- 11.5 Beperkingen uit artikel 11.3 en 11.4 gelden niet voor schade die is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van NextEnergy, en laten wettelijke aansprakelijkheid bij overlijden of lichamelijk letsel onverlet.
- 11.6 Aansprakelijkheidsplafond: voor zover NextEnergy aansprakelijk is, is de totale aansprakelijkheid van NextEnergy per gebeurtenis (samenhangende gebeurtenissen gelden als één gebeurtenis) beperkt tot het hoogste van:
- a. het door Eindafnemer in de 12 maanden voorafgaand aan de gebeurtenis betaalde bedrag voor de Dienst (indien van toepassing), of
 - b. EUR 1.500 (zegge: vijftienhonderd euro).
- 11.7 Indien Eindafnemer tevens rechten kan ontleen aan een specifieke aanvullende propositie (garantie/uitkering), dan blijft artikel 11.6 van toepassing op de kern-Dienst, maar kan de aanvullende propositie separaat een uitkeringsmechanisme bevatten; in geval van conflict gaat die specifieke regeling vóór (artikel 2.3).
- 11.8 Eindafnemer dient schade zo spoedig mogelijk te melden en redelijke maatregelen te treffen om schade te beperken.

12 Overmacht

- 12.1 NextEnergy is niet gehouden tot nakoming indien nakoming wordt verhinderd door overmacht in de zin van de wet en jurisprudentie, waaronder mede begrepen: netcongestie, storingen of maatregelen bij net- of systeembeheerders, uitval van communicatie-infrastructuur of cloudproviders, cyberincidenten, en (tijdelijke) opschorting of wijziging van marktmechanismen.
- 12.2 Indien de overmachtssituatie langer dan 60 dagen voortduurt, zijn beide partijen bevoegd de Dienst voor het betreffende onderdeel te beëindigen zonder schadeplicht, met een redelijke opzegtermijn.